

**Respublikanın notariat
ofislərinə**

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 25 may tarixli 1693 nömrəli Fərmanı ilə "Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası" (bundan sonra Qayda) təsdiq edilmişdir.

Qaydanın 5.1.2-ci yarımbəndinə əsasən fiziki şəxs tərəfindən digər sənədlərlə yanaşı alınmış yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin tam dəyərinin (ƏDV-siz) nağdsız qaydada satıcının bank hesabına, ƏDV məbləğinin isə satıcının ƏDV depozit hesabına ödənildiyini təsdiq edən bank ödəniş sənədi təqdim edildiyi təqdirdə ƏDV-nin qaytarılması həyata keçiriləcəkdir.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tərəfindən alıcıya təqdim olunan elektron qaimə-fakturada, müqavilədə, qəbzə və ya çekdə ƏDV məbləğinin köçürülməsi üçün nəzərdə tutulan ƏDV-nin depozit hesabının rekvizitləri göstərilməlidir.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 16.11-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi olan şəxslər arasında ödəniş əməliyyatı aparılarkən əməliyyatı həyata keçirən banka və ya bank əməliyyatlarını həyata keçirən digər şəxslərə təqdim edilən ödəniş tapşırığında bu Məcəllənin 71-1.5-ci maddəsində göstərilən əməliyyatlar üzrə – elektron qaimə-fakturanın seriya və nömrəsi barədə məlumatlar göstərilir.

Satıcı yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı həmin yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin tam dəyərinə (ƏDV daxil olmaqla) Qaydaya əlavə olunmuş formada elektron qaimə-fakturanı Dövlət Vergi Xidmətinin Internet Vergi İdarəsi portalının **elektron qaimə-faktura sistemi** vasitəsilə real vaxt rejimində tərtib edərək vahid elektron məlumat bazasına ötürür və çap edərək alıcıya təqdim edir.

Alıcı yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin dəyərini satıcıya nağdsız qaydada tam şəkildə ödədikdən sonra 90 (doxsan) gündən gec olmayaraq, ƏDV-nin qaytarılması məqsədilə portalda qeydiyyatdan keçərək elektron kabinetini yaradır, elektron kabinet vasitəsilə müraciətini Qaydanın 5.1-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş sənədləri skan edərək portala göndərir.

Alqı-satqı müqaviləsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya digər səbəblərlə əlaqədar alıcının dəyişməsi zamanı (yeni alıcı tərəfindən əvvəlki alıcının ödədiyi məbləğ nəzərə alınmaqla qalıq məbləğin ödənilməsi davam etdirildiyi halda) satıcı yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı elektron qaimə-fakturalarda yeni alıcının adına dəqiqləşdirmə aparır.

Alqı-satqı müqaviləsi ləğv edildikdə, satıcı Dövlət Vergi Xidmətinin Internet Vergi İdarəsi portalının elektron qaimə-faktura sistemi vasitəsilə elektron qaimə-fakturanı ləğv etməklə bağlı müvafiq qeydlər aparır. Alıcı ƏDV-ni geri aldıqdan sonra alqı-satqı müqaviləsi ləğv edildikdə, satıcı yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin ƏDV-siz dəyərini və qaytarılan ƏDV məbləği çıxılmaqla qalan ƏDV-nin məbləğini alıcıya qaytarır. Satıcı tərəfindən alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq

dəqiqləşdirmə aparılır və müvafiq hesabat (o cümlədən, dəqiqləşdirilmiş hesabat) Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim edilir.

Qeyd olunan tənzimləmə geniş əhali kütləsi üçün faydalı olması və nəzarət mexanizmlərinin qurulması ilə bağlı yarana biləcək problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə alıcı tərəfindən müvafiq qalme forması təqdim edildiyi təqdirdə notariuslar tərəfindən satıcıya ödəniş tam və ya hissəvi olmasından asılı olmayaraq proporsional olaraq nağdsız qaydada əsas məbləğ satıcının bank hesabına, ƏDV məbləği isə satıcının ƏDV depozit hesabına ödənilməlidir.

Bildiririk ki, alqı-satqı müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə müqavilədə əmlakın dəyərinin (ƏDV daxil olmaqla) notariusun bankdakı depozit hesabı vasitəsilə geri qaytarılması ilə bağlı bank xərclərini ödəmək öhdəliyi olan tərəf və ya tərəflər müəyyən edilməlidir.

Eyni zamanda bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ilə fiziki şəxslər arasında yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin çıxarışı olduğu halda alqı-satqı müqaviləsinin təsdiqi notariat qaydasında həyata keçirildiyi zaman icra prosesini nəzərdə tutan müvafiq məlumat göndərilir.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsində
rəhbərliyi təmin edən



Mehman Soltanov



**Nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş
ƏDV-nin qaytarılması üçün notariat hərəkətlərin aparılması barədə
MƏLUMAT**

1.Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə "Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası" (bundan sonra - Qaydalar) təsdiq edilmişdir.

1.2. Daşınmaz əmlakın özgeninkiləşdirilməsinə və ipoteka qoyulmasına dair müqavilələr notarius tərəfindən təsdiq olunarkən, rəsmiləşdirmənin Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq aparılması üçün hazırlanmışdır.

1.3. Bu Qaydalar notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxslər tərəfindən Qaydalarla təsdiq edilmiş "Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın forması" (Təlimata əlavə edilmişdir) təqdim edilərkən tətbiq edilir.

2. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə e-qaimə məlumatlarının yoxlanılması

2.1. Vergi ödəyicilərinin Onlayn kargüzarlığında "Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə e-qaimə məlumatlarının yoxlanılması" bölməsi yaradılacaqdır.

2.2. Məlumatların sorğulanması 4 kriteriya üzrə aparılacaq:

Satıcının VÖEN-i, Alıcının FIN-i, E-qaimənin seriya və nömrəsi.

Nəticədə ya "Sorğulanan məlumat tapılmadı." məzmununda mətn, ya da aşağıdakı formada məlumat çıxacaq:

Satıcının adı	
Alıcının adı	
Binanın təqdim edilmiş tərkib hissəsinin növü (yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsi); binanın ünvanı; yerləşdiyi mərtəbə; mənzilin nömrəsi	
Ümumi dəyəri	
Hesablanmış ƏDV məbləği	
Elektron qaimə-fakturanın statusu (ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciət edilməmişdir; ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciət göndərilmişdir; ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciət təsdiqlənmişdir; ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciətin ödənişi icra olunmuşdur; ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciət üzrə ödəniş edilmişdir; ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciət üzrə ödəniş uğursuz olmuşdur; ƏDV-nin qaytarılması üçün müraciətə imtina edilmişdir)	

3. Notarius tərəfindən ödənişin satıcıya köçürülməsi

3.1. Alıcı tərəfindən ödəniş notariusun bankda açdığı depozit hesabına köçürülür. Notarius tərəfindən ödənilmiş məbləğ satıcıya köçürülərkən ödəniş tam və ya hissəvi olmasından asılı olmayaraq proporsional olaraq nağdsız qaydada əsas məbləğ satıcının bank hesabına, ƏDV məbləği (ödənilmiş məbləğ / 118 x 18) isə müvafiq ödəniş tapşırığı (Təlimata əlavə edilmişdir) ilə satıcının ƏDV depozit hesabına ödənilməlidir. Ödəniş tapşırığının A1 - Emitent (ödəyən) bank və A2 – Ödəyici barədə məlumatlar adi qaydada notariuslar tərəfindən onların bankda açdığı depozit hesabının rekvizitlərinə uyğun olaraq doldurulur (Şəkil 1.).

Şəkil 1.

A1. Emitent (ödəyən) bank	
Adı.....	
Kodu.....	
VÖEN.....	
Müxbir hesab.....	
S.W.I.F.T.BİK.....	
A2. Ödəyici	
Adı.....	
Hesab №.....	
VÖEN.....	

3.2. Ödəniş tapşırığının "B1 – Benefisiar (alan) bank" və "B2 – Vəsaiti alan" barədə məlumatlar nümunədə olduğu kimi doldurulur. Bu zaman ancaq "B2 – Vəsaiti alan" barədə məlumatlar bölməsinin "Adı" və "VÖEN" hissəsinə elektron qaimə-fakturanın "Satıcı" hissəsində göstərilən məlumatlar daxil edilir (Şəkil 2).

Şəkil 2.

B1. Benefisiar (alan) bank	
Adı.....	Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi (ƏDV)...
Kodu.....	210027.....
VÖEN.....	1401555071.....
Müxbir hesab.....	AZ07NABZ01360100000000004944.....
S.W.I.F.T.BİK.....	CTREAZ24.....
Vəsaitçi bank	
B2. Vəsaiti alan	
Adı.....	
Hesab №.....	AZ48CTRE000000000000000014001.....
VÖEN.....	

3.3. Ödəniş tapşırığının "D1 – Ödənişin təyinatı və əsas" barədə məlumatlar nümunədə olduğu kimi elektron qaimə-fakturanın tarixi, seriya, nömrəsi və Alıcının FİN-i barədə məlumatlar daxil edilir (Şəkil 3).

Şəkil 3.

D1. Ödənişin təyinatı və əsas / / tarixli seriyah, №-li E-qaimə-faktura əsasında	
FİN tərəfindən ƏDV üçün köçürülür.....	

4. Notariat hərəkəti ləğv edilərkən ödənilmiş vəsaitin qaytarılması

4.1. Notariat hərəkəti ləğv edilərkən Qaydaların 5.14-cü bəndinə əsasən müəyyən edilən məbləğlər Satıcı tərəfindən notariusun bankda açdığı depozit hesabına və bu hesabdən müvafiq olaraq Alıcıya ödənilir.

4.2. Alqı-satqı müqaviləsi ləğv edildikdə, satıcı Dövlət Vergi Xidmətinin Internet Vergi İdarəsi portalının elektron qaimə-faktura sistemi vasitəsilə elektron qaimə-fakturanı ləğv etməklə bağlı müvafiq qeydlər aparır. Alıcı ƏDV-ni geri aldıqdan sonra alqı-satqı müqaviləsi ləğv edildikdə, satıcı yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin ƏDV-siz dəyərini və qaytarılan ƏDV məbləği çıxılmaqla qalan ƏDV-nin məbləğini notariusun depozit hesabı vasitəsilə alıcıya qaytarır.

4.3. Alqı-satqı müqaviləsi ləğv edildikdə, Alıcının elektron qaimə-faktura üzrə ƏDV-ni geri alıb-almaması barədə məlumat elektron qaimə-faktura üzərində yerləşdirilmiş "QR-kod" vasitəsilə yoxlanılmalıdır.

4.4. Alqı-satqı müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə müqavilədə əmlakın dəyərinin (ƏDV daxil olmaqla) notariusun bankdakı depozit hesabı vasitəsilə geri qaytarılması ilə bağlı bank xərclərini ödəmək öhdəliyi olan tərəf və ya tərəflər müəyyən edilməlidir.